

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 60/2538

นายสุรศักดิ์ ไตรรัตน์

โจทก์

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

จำเลย

นายสง่า เปลียนทอง โจทก์ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์ที่ 3 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า โจทก์ที่ 3 อุทธรณ์มาเมื่อพ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์แล้วจึงไม่รับอุทธรณ์ โจทก์ที่ 3 เห็นว่า โจทก์ที่ 3 เป็นผู้มีความรู้น้อย ไม่สามารถเข้าใจตัวบทกฎหมายได้ดี ประกอบกับกฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายลักษณะพิเศษ โจทก์ที่ 3 จึงเข้าใจคลาดเคลื่อน ประกอบกับเวลาดังกล่าว โจทก์ที่ 3 ไม่สามารถติดต่อกับ ทนายโจทก์ที่ 3 ได้ เนื่องจากทนายโจทก์ที่ 3 ได้ลาออกจากสำนักงานดังกล่าวแล้ว และโจทก์ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากในเวลาดังกล่าวโจทก์ที่ 3 เป็นโรคไขข้ออักเสบ และกำเริบมาก ไม่สามารถเดินทางมาติดต่อกับสำนักงานได้ โจทก์ที่ 3 ไม่ได้ละเลยในการยื่นอุทธรณ์โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 3 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 179) คดีนี้ (หมายเลขแดงที่ 8766/2537) ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกสามคดี (หมายเลขแดงที่ 8764/2537, 8765/2537 และ 8767/2537) ซึ่งจำเลยแต่ละคดีเป็นบุคคลเดียวกัน และให้เรียกนายสง่า เปลียนทอง โจทก์ในคดีนี้ว่า โจทก์ที่ 3 ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินดังนี้ 1. ค่าชดเชย ให้แก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 82,800 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 107,520 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 4 จำนวน 244,560 บาท โดยให้ชำระพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินที่โจทก์แต่ละคนจะได้รับดังกล่าว เฉพาะโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2

ให้นับแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 และ โจทก์ที่ 2 ส่วนโจทก์ที่ 4 ให้นับแต่ วันที่ 1 มกราคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ เสร็จ แก่โจทก์ที่ 4 2. สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ให้แก่ โจทก์ที่ 1 จำนวน 21,620 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยยร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 13. เงินบำเหน็จ ให้แก่ โจทก์ที่ 1 จำนวน 234,600 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 645,120 บาท ให้แก่โจทก์ ที่ 4 ในส่วนเงินบำเหน็จกรณีออกจากการงาน เป็นจำนวน 1,599,360 บาท ในส่วนเงิน โบนัส (บำเหน็จ) ประจำปี เป็นจำนวน 24,337.50 บาท โดยให้ชำระพร้อมด้วย ดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินที่โจทก์แต่ละคนจะได้รับ ดังกล่าว นับแต่วัน ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 4 คำขออื่น ให้ยก และ ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 3 โจทก์ที่ 3 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับ อุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 165) โจทก์ที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 177)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ที่ 3 อ้างว่ามีเหตุไม่อาจยื่น อุทธรณ์ภายในกำหนด ระยะเวลาอุทธรณ์ได้นั้น โจทก์ที่ 3 มิได้อ้าง ไว้ในขณะที่ยื่นอุทธรณ์ เมื่อโจทก์ที่ 3 ยื่น อุทธรณ์พ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้วให้ ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ที่ 3 อ้างว่ามีเหตุไม่อาจยื่น อุทธรณ์ภายในกำหนด ระยะเวลาอุทธรณ์ได้นั้น โจทก์ที่ 3 มิได้อ้าง ไว้ในขณะที่ยื่นอุทธรณ์ เมื่อโจทก์ที่ 3 ยื่น อุทธรณ์พ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้วให้ ยกคำร้อง

(ณรงค์ ตันติเตมิต-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>